

อาญา และกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการบันทึกข้อเท็จจริงลงในสำนวนการสอบสวนคดีอาญาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการสอบสวนในคดีอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นเรื่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกฎหมายพิเศษกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่การกระทำทางปกครอง ส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายนั้น เมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๒/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า พนักงานอัยการทำสำนวนคดีโดยไม่ได้พิมพ์วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คในคำฟ้องผิดพลาด เป็นเหตุให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายกฟ้องตามคำฟ้องทำให้จำเลยไม่ต้องรับโทษ และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับชำระเงินตามเช็ค กรณีจึงมีลักษณะเป็นการฟ้องโต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการฟ้องคดีของพนักงานอัยการผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กำหนดอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่สืบเนื่องจากการใช้อำนาจในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การฟ้องเรียกค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่พนักงานอัยการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับพันตำรวจโท ร. ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่พนักงานสอบสวน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการกระทำละเมิด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีกับให้ชดใช้



คำสินไหมทดแทน นั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นการกระทำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง และการฟ้องเรียกคำสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดก็มาจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้กระทำการติดภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีในสำนักงาน เนื่องจากการตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่อยู่ในเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความอับอายและเสียหายต่อหน้าที่การงาน นั้น กรณีที่มีการปิดประกาศเพื่อให้ผู้พบเห็นบุคคลตามรูปถ่ายและให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกหมายเรียก หมายจับ หรือหมายค้น หรือจับ ค้น หรือควบคุม และให้มีอำนาจสอบสวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญามาสงเคราะห์ กรณีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๒/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า นางสาว ข. พนักงานอัยการเจ้าของสำนวน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษายกคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการชดใช้คำสินไหมทดแทนที่ต้องสูญเสียบุตรชาย ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่า นางสาว ข. ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และได้สั่งยุติเรื่อง เห็นว่า นางสาว ข. พนักงานอัยการ ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากระทำการตามหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญา อันเป็นขั้นตอนดำเนินการเพื่อนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นเรื่องของการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย

หรือดำเนินกิจการทางปกครอง จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๔/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลไม้้งาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร้องทุกข์ กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีว่า เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิได้รับอนุญาต และขัดคำสั่งเจ้าพนักงานที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเยียวยา รักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ฟ้องคดี สิทธิที่ประชาชนควรมีควรได้ และให้ชดเชยทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การร้องทุกข์ กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกดำเนินคดีอาญา มิได้เป็นผลมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๕๙)

#### ๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณที (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้คัดค้านการรังวัดเปลี่ยน น.ส. ๓ เป็น น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ที่ดินพิพาทใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคณที มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกระทั่งปัจจุบัน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคณที (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปลูกสร้างอาคารในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถอนคำคัดค้านการรังวัดดังกล่าว นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คัดค้านว่าได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี มาโดยตลอดจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองดีกว่าผู้ฟ้องคดี อันเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง ในที่ดินพิพาทในฐานะที่เป็นเอกชน มิใช่เป็นการใช้อำนาจในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๖๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นเอกชนเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง ในที่ดินพิพาท ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ส. ตามคำขอทั้งสามครั้ง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าว นั้น เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่มีผู้ร้องขอ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการอ้างการประชุมและมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นเท็จ ข้อพิพาทที่แท้จริงจึงเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน ส่วนขั้นตอนและกระบวนการจดทะเบียนตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้มีการรับรองสิทธิของนิติบุคคลเอกชนในทางแพ่ง เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงสถานะของบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ข้อพิพาทนี้จึงมิได้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๕๘ ที่ ๔๗๓/๒๕๕๘ และที่ ๖๒๒/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รังวัดทำแผนที่พิพาทตามคำขอของศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดขอนแก่นไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดทำแผนที่พิพาทใหม่ให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น เมื่อการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทกรณีนี้สืบเนื่องจากศาลจังหวัดขอนแก่นขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สุจริตอย่างไร ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น การรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทกรณีนี้จึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า อัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตกเป็นของแผ่นดินตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าเป็นการยื่นคำร้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ ตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน นั้น เห็นว่า การดำเนินการของอัยการสูงสุดเป็นการนำเรื่องเข้าสู่การดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่งโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้จะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็เป็น การดำเนินการเพื่อนำเรื่องเข้าสู่การดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาลแพ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านคำร้องดังกล่าวในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของตนตกเป็นของแผ่นดินตามที่ถูกกล่าวหา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๕๙)

## ๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

### ๑) การรักษาพยาบาล

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาล ผู้ฟ้องคดี ซึ่งการรักษาพยาบาลเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป มิใช่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๕๘)

### ๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๖) การแจ้งความร้องทุกข์**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑๑) การเสนอความเห็น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง**

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งละเว้นกระทำการในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดว่า นาย ธ. และนาย ช. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๑/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เนื่องจากไม่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปอีก ๒๘ เขตเลือกตั้ง ทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทุกเขตเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนั้นเป็นโมฆะ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปเลือกตั้ง คิดคำนวณเป็นเงิน จำนวน ๒,๙๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้คณะกรรมการเลือกตั้งคืนเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวแก่กระทรวงการคลัง นั้น เห็นว่า เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๘/๒๕๕๘)

### ๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกรมสรรพากรร้ายวณผิดปกติและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกคำสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลทางกฎหมายต่อบุคคลอื่นเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ย่อมถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีเหตุสงสัยว่าร้ายวณผิดปกติ เป็นกระบวนการในการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยกข้อกล่าวอ้างในคดีนี้ขึ้นโต้แย้งต่อศาลที่มีเขตอำนาจ คือ ศาลยุติธรรม ข้อพิพาทคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๗/๒๕๕๘)





กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบการกระทำของนาย ธ. โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้เบิกความเท็จต่อศาลแรงงานกลาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นโจทก์ได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอ้างว่าจากการแสวงหาข้อเท็จจริงไม่ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ และมีมติไม่รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผลไม่เป็นไปตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทบทวนและแจ้งผลการพิจารณาที่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทำชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ และมีมติไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใด จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ นั้น กระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปโดยกระบวนการทางนิติบัญญัติ การกระทำความผิดดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๔/๒๕๕๙)

## ๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ถูกยึดหรืออายัดตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม





แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเรื่องที่ยุติไปแล้วตามกฎหมายกลับมาพิจารณาใหม่ โดยไม่มีอำนาจ และไม่มีกฎหมายรองรับ ฝ่ายื่นต่อหลักกฎหมายปกครอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าว นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เป็นกฎหมายพิเศษมีวัตถุประสงค์เป็นการตักเตือนการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สำหรับกรณีการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นั้น มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม คือ ศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ โดยอนุโลม เมื่อกฎหมายกำหนดให้อำนาจศาลยุติธรรมมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ศาลยุติธรรมย่อมมีอำนาจวินิจฉัยกระบวนการทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตกเป็นของแผ่นดินจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ก็ตาม กรณีตามฟ้องจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๓๔/๒๕๕๘)

กรณีเทศบาลตำบลโนนสูง (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนผู้ถูกฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ครั้งปีหลัง ๑ ชั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าว โดยให้เลื่อนชั้นเงินเดือนผู้ถูกฟ้องคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ครั้งปีหลัง ๐.๕ ชั้น การยกเลิกคำสั่งดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินเดือนเกินสิทธิที่จะได้รับจำนวน ๕,๕๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินมาคืนผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๕,๕๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเรียกให้ชำระ ซึ่งคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูงที่เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับเกินสิทธิจำนวน ๕,๕๖๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับใด จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ และที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการและละทิ้งหน้าที่ราชการ ติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม และวรรคห้า และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งปลดผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินเดือนส่วนที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีขณะไม่มาปฏิบัติราชการมาคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการชำระเงินดังกล่าวคืนให้กับผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นความรับผิดชอบอย่างอื่นอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินเดือนซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับในขณะที่ขาดราชการ ถือได้ว่าเงินเดือนดังกล่าวเป็นลามิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาและพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่คดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๘/๒๕๕๙)

**๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน**

**๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง**

กรณีฟ้องว่า การประชุมใหญ่ประจำปีของกรรมการสมาคมฝึกการพูด เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับและที่ตั้งของสมาคมฯ เป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา

หรือคำสั่งให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมเพื่อการพูดโดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นโมฆะ ซึ่งหมายความว่าผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสมาคมเพื่อการพูด ตามทะเบียนเลขที่ จ.๗๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นว่า การจดทะเบียนของอธิบดีกรมการปกครอง (นายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคม และยังเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของนายทะเบียนตรวจสอบวัตถุประสงค์การดำเนินการของสมาคมว่า ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นภัยอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐหรือไม่ มิใช่กรณีที่เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือเป็นเพียงการรับรองสิทธิของบุคคลในทางแพ่งเท่านั้น และเมื่อการจดทะเบียนดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาล เพิกถอนการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลปกครองชั้นต้น จะต้องพิจารณาประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมด้วยก็ตาม แต่ก็ถือเป็นประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ จึงเป็นคดีปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙๐/๒๕๕๘ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๘ และที่ ๔๙๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

### ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

สูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## บทที่ ๔

### เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

การฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนด ศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาพิพากษาได้ ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย และการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี เป็นต้น

#### ๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

##### ๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทรายในท้องที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ฟ้องว่า ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูดทราย ท้องที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าวขึ้น โดยที่การออกประกาศยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูดทรายพิพาท เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการอนุญาต



ให้ดูตุททราในท้องที่จังหวัดนครพนม และประกาศดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้นำคำขอต่อใบอนุญาตดูตุททราในท้องที่พิพาท จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออกประกาศข้างต้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๙)

**(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม**

กรณีฟ้องว่า ในขณะที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) เป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ผู้ฟ้องคดีได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่านความถี่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ระหว่าง ๔๗๙-๔๘๓.๕ เมกะเฮิรตซ์ และ ๔๘๙-๔๙๓.๕ เมกะเฮิรตซ์ จากกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด และผู้ฟ้องคดีได้นำคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวไปใช้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT ๔๗๐ เซลลูลาร์โมบาย จนถึงปัจจุบัน แต่ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ยกเลิกภาคผนวกของแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕) และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดให้ใช้ภาคผนวกและตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งกำหนดปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ ให้ใช้ในกิจการประจำที่ กิจการเคลื่อนที่ และกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งกำหนดในเชิงอรรถประเทศไทย T-P๔ ข้อ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการใช้งานกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้รองรับการใช้งานในย่านความถี่ ๔๗๐-๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศดังกล่าวทำให้บริการโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีย่านความถี่ ๔๗๐-๖๙๔ เมกะเฮิรตซ์ ไม่มีอีกต่อไป อันส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการคลื่นความถี่ย่านความถี่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดี



ได้เปิดให้บริการทั่วประเทศในทุกพื้นที่ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดให้กับกิจการคลื่นความถี่ ๔๗๐-๕๑๐ เมกะเฮิรตซ์ (หน้า ๔๗) และเชิงอรรถประเทศไทย T-P๔ ข้อ ๑ (หน้า ๒๐๙) ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘) นั้น เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยการออกประกาศพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการประกาศใช้บังคับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจจัดทำขึ้นตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความในตอนต้นของประกาศพิพาทได้ให้เหตุผลในการออกประกาศดังกล่าวไว้ว่า เพื่อให้การบริหารคลื่นความถี่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ค.ศ. ๒๐๑๒ อีกทั้ง มาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ใช้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในการอนุญาตและการดำเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และต้องปรับปรุงแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทำและใช้บังคับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกำหนดแบบแผนของการนำคลื่นความถี่ทั้งหมดของประเทศไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยกำหนดประเภทของกิจการที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่านความถี่ต่าง ๆ ได้เมื่อกำหนดแล้ว จึงจะพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไป จึงเห็นได้ว่า ประกาศพิพาทมิใช่แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ ดังนั้น โดยสภาพแล้ว ประกาศดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือจะขออนุญาตใช้คลื่นความถี่จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ แต่อย่างใด



เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกโดยใช้ความถี่วิทยุ ๔๘๙-๔๙๓.๕/๔๗๙-๔๘๓.๕ เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ ระบบดิจิทัลมาตรฐาน CDMA ๒๐๐๐-๑X โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ความถี่วิทยุจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ และต่อมา กทช. ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีใช้ความถี่วิทยุดังกล่าวได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายเวลาการใช้คลื่นความถี่วิทยุดังกล่าวออกไปอีกครั้ง แต่ กทช. ยังไม่ดำเนินการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับ ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนให้ผู้ได้รับการจัดสรรหรือใช้คลื่นความถี่คืนคลื่นความถี่เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาใช้คลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ และให้เรียกคืนคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวทั้งหมดจากผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า มูลเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ได้อีกต่อไปนั้น มิได้เกิดจากการออกประกาศกำหนดแผนแม่บทที่พิพาทในคดีนี้ แต่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่ ๔๗๐ เมกะเฮิรตซ์ และเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนมติดังกล่าวต่อศาลเป็นอีกคดีหนึ่งแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการออกประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๖/๒๕๕๔)





**(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการออกคำสั่ง**

**(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน**

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) แต่เจ้าพนักงานที่ดินกลับออกโฉนดที่ดินให้แก่นาง ว. ทับที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินออกให้แก่นาง ว. ดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีได้สิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ ก. พิพาท นั้น กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาล (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๕๘)

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม**

กรณีกรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับชาติ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะใช้มาตรการปรับทางปกครอง และให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ที่ใช้บริการโครงข่ายของตนเอง รวมทั้งขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามมติของ กสท. ดังกล่าว นั้น เห็นได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ มิได้ดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเห็นชอบไว้ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ออกใบอนุญาตจึงสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตดังกล่าว และโดยที่

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระดับชาติของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยข้อกำหนดของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าว กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนให้ปรับปรุงแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงสามารถกำหนดค่าปรับทางปกครอง หรือพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยมีได้กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตแล้ว จะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดีอย่างไร ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อหาของผู้ถูกฟ้องคดีและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่แจ้งมติที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และข้อ ๑๗ ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ประกอบกับมาตรา ๒๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยกำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีและการที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้ปฏิบัติตามมติดังกล่าว มิใช่เป็นเพียงการแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต หากไม่ปฏิบัติตาม จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ



เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยปรากฏตามคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนกว่าจะดำเนินการตามคำสั่งพิพาทแล้วเสร็จ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมติดังกล่าว และเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๔/๒๕๕๙)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายฯ

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามรายฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๐ เป็นเกษตรกรรายย่อยในท้องที่ตำบลแม่หวาด อำเภอกาบัง จังหวัดตาก ผู้ฟ้องคดี ที่ ๑๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ เป็นเกษตรกรรายย่อยในท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๘ เป็นเกษตรกรรายย่อยในท้องที่ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙ เป็นองค์กรชุมชนชนบ้านพรสวรรค์ ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ เป็นเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด ในเขตจังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ เป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซิน ในพื้นที่ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๒ เป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่าภูผาแดง ในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ เป็นมูลนิธิอันดามัน ซึ่งเป็นองค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งกรณีกล่าวหาว่าบุกรุก ยึดถือ ครอบครองและ ทำลายป่าไม้ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่วนวิจัยต้นน้ำ ได้สร้างแบบจำลอง

ทางคณิตศาสตร์สำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเรียกค่าเสียหายให้แก่รัฐ และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดใช้แบบจำลองฯ ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและป่าที่มีต้นน้ำลำธารทุกชนิด ยกเว้น ป่าชายเลน ซึ่งหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามแบบจำลองฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามรายเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ให้ส่วนราชการใช้แบบจำลองฯ ที่พิพาทเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามรายและประชาชนอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทำมาหากินโดยปกติสุข รวมทั้งกระทบต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามรายและประชาชนอื่น ๆ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ใช้แบบจำลองฯ ที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบจำลองฯ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนนำมาบังคับใช้ด้วย เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รวมทั้งแบบจำลองฯ ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นเพียงการวางหลักเกณฑ์ภายในฝ่ายปกครองเพื่อประเมินและคำนวณมูลค่าความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายหรือทำให้เสียหายจากกรณีที่มีผู้บุกรุก แ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่าไม้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติในการประเมินและคำนวณค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายเพื่อทราบจำนวนที่ชัดเจนสำหรับการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อศาลตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ ต่อไปเท่านั้น ส่วนการที่ศาลจะพิจารณากำหนดให้ผู้กระทำผิดชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าใด ย่อมขึ้นอยู่กับ การนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคู่กรณีต่อศาล หนังสือสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองข้างต้นจึงยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามคน อันจะถือได้ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสามรายจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกอาชญาบัตรพิเศษที่ ๓๘/๒๕๔๙ ถึงที่ ๖๗/๒๕๔๙ เพื่อทำการสำรวจแร่ในท้องที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่บริษัท ร. ทับที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประชาชนรวมทั้งผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าว และห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีหรือกลุ่มบุคคลใดเข้าไปดำเนินการใด ๆ



เพื่อสำรวจแร่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาชญาบัตรพิเศษที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุญาต มีอายุแปลงละ ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวได้สิ้นอายุไปแล้ว เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีจึงหมดสิ้นไป และแม้ว่าต่อมา บริษัท ร. จะได้ยื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษที่ ๑/๒๕๕๐ ถึงที่ ๒/๒๕๕๐ และที่ ๑๐/๒๕๕๔ ถึงที่ ๒๗/๒๕๕๔ ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๓) เพื่อขออนุญาตสำรวจแร่ทองคำในเขตท้องที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อีกครั้ง แต่คำขอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายออกสู่ภายนอกไปกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากกรณีดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๕/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของกิจการบ้านพักตากอากาศ “บ้านทะเลหมอก” ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ฟ้องว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด โดยปราศจากเหตุอันสมควร พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเข้าดำเนินการดังกล่าวเสียเอง โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการนั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าตนมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท อีกทั้ง ทางราชการได้ให้คำมั่นว่าจะอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ แต่ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานข้างต้น และให้ทางราชการดำเนินการรื้อถอนป้ายประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานที่ติดตั้งอยู่ในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และห้ามมิให้มีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการอยู่อาศัยและประกอบกิจการตามปกติสุขของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและบริวาร กับห้ามมิให้ใช้มาตรการบังคับทางปกครองดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองและบริวาร นั้น เห็นว่า เกี่ยวกับที่ดินพิพาทอันเป็นที่ตั้งของบ้านพักตากอากาศ “บ้านทะเลหมอก” หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ออกคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑